



PUTUSAN
Nomor 203/Pdt. G/2025/PA. Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak secara elektronik antara:

xxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxx sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor 203/Pdt. G/2025/PA. Cbd tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 769/18/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Pemohon yang beralamat di Kampung Leuwimunding RT.004, RW.008, Desa Nagraksari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhlul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

3.1 xxx;

3.2 xxx

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019 mulai tidak harmonis yang disebabkan:

4.1 Bahwa Termohon tidak terima dan sering mempermasalahkan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun Termohon kurang bersyukur dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga rumah tangga di rasa Pemohon sudah tidak nyaman;

4.2 Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada Bulan Juli 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik orangtua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini Pemohon tinggal di rumah kediaman milik nenek Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Termohon;

6. Bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Cibadak memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang dan ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa di depan sidang Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon secara rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di hadapan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tidak menyampaikan perbaikan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202211603890003 atas nama **Dede Risman** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 1-3-2019 telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 769/18/XII/2013 atas nama **Dede Risman** dan **Intan Sapitri** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada tanggal 18 Desember 2013, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya (P. 2);

B. Saksi:

1 xxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Leuwimunding RT.004, RW.008, Desa Nagraksari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa lebih dari dua tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab kepergian Termohon, namun saksi sering mendengar Termohon meminta cerai dari Pemohon;

2. xxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa lebih dari dua tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa setelah kepergian Termohon tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab kepergian Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang intinya tetap akan

Hal. 4 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim Tunggal dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin menceraikan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf a dan pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomo 7

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*). Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali menjalani kehidupan berumah tangga dengan rukun bersama Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dipandang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan cerai Pemohon tersebut maka dapat diidentifikasi dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2013, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi;

Hal. 6 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak terima dan sering mempermasalahkan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan tidak menerima bahkan membantah nasehat Pemohon;

3. Bahwa pada bulan Juli 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik orangtua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi pada angka 1 (tentang adanya ikatan perkawinan) Termohon tidak memuyampaiakan bantahan apapun, namun oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi pada angka 2 (tentang rumah tangga tidak harmonis), Termohon tidak menyampaikan bantahan apapun, namun oleh karena perkara ini tergolong bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 163 HIR dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim Tunggal membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diidentifikasi pada angka 3, (tentang Termohon pergi dan pisah rumah), Termohon tidak menyampaikan bantahan apapun, namun oleh karena perkara ini tergolong bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 163 HIR dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim Tunggal membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal telah membebani kewajiban pembuktian kepada Pemohon, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, dan untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, halmana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 8 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi pada angka 2 (tentang perselisihan dan pertengkaran) dimana saksi tidak menyampaikan keterangan apapun tentang hal itu, sehingga dalil tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi pada angka 3 (tentang Termohon pergi dan pisah rumah) adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi pada angka 2 (tentang perselisihan dan pertengkaran) dimana saksi tidak menyampaikan keterangan apapun tentang hal tersebut, sehingga dalil tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi pada angka 3 (tentang Termohon pergi dan pisah rumah) adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P. 2 dan saksi I serta saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.



Pengadilan Agama Cibadak;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;

3. Bahwa sejak lebih dari dua tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa sejak lebih dari dua tahun yang lalu tanpa izin Pemohon, Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi pada angka 1 (sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon), Hakim Tunggal menilai dalil tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat bukti bertanda P. 2 yang juga telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada angka 2, halmana juga telah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi 2 (sehubungan dengan perselisihan dan pertengkaran), Hakim Tunggal menilai dalil tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena saksi saksi tidak menerangkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi 3 (sehubungan dengan Termohon pergi dan telah pisah rumah), Hakim Tunggal menilai dalil tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada angka 3, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat oleh

Hal. 10 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terbukti sejak lebih dari dua tahun yang lalu tanpa izin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan poerceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga terhadap keadaan tersebut hakim telah patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak. Halmana telah sejalan dengan firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* tergolong bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak oleh Hakim tunggal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Jakfaroni, S.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Pupu Saripuddin, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Drs. Jakfaroni, S.H.

Panitera

Pupu Saripuddin, S.Ag

Perincian Biaya :

1.PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00,-
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00,-

Hal. 12 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	56.000,00,-
4. Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	226.000,00,-

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No.203/Pdt. G/2025/PA. Cbd.